



PUTUSAN
Nomor 3667 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WINDA LIDYA RAHIM MASKUN, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S. Komp. Garuda RT 025, RW 002, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Junaedi L. Gaol, S.H., Advokat pada Kantor Hukum M. Junaedi L. Gaol, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Patih Rumbih Gg. IV Nomor 129, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SINAR NUSANTARA INDUSTRIES, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 31 Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Selvi Chrisinda selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bernardus Benjamin Tanjoto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum B. Benjamin T., S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Rantauan Darat Nomor 12 RT 16, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3667 K/Pdt/2023



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Peggugat yaitu tanpa alas hak Tergugat telah membuat jalan baru membelah tanah Peggugat dan menggali kolam ditanah Peggugat untuk pembuangan limbah;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pengganti kerugian Peggugat selama 23 bulan, dengan perhitungan ganti rugi berupa sewa tanah Peggugat yang dijadikan jalan dan kolam limbah selama 23 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2020 sampai gugatan ini diajukan dengan harga sewa sebesar Rp10.000.000,00/bulan x 23 bulan, total Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat membeli seluruh tanah Peggugat SHM Nomor 1195 Atas Nama Winda Lidya Rahim Maskun binti Ibrahim Maskun ukuran 15M x 98,5 M = Luas 1.478 M² dengan harga Rp1.000.000,00/M² total Rp1.478.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Apabila Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Peggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Pelaihari dengan putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3667 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pli tanggal 2 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp3.321.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 15/PDT/2023/PT.BJM tanggal 30 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 2 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/PDT/2023/PT.BJM *juncto* Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pli yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3667 K/Pdt/2023



memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PDT/2023/PT BJM Tanggal 1 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 42 /Pdt.G/2022/PN.Pli tanggal 2 Februari 2022;

Dengan mengadili sendiri

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Termohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat yaitu tanpa alas hak membuat jalan baru membelah tanah Penggugat dan menggali kolam ditanah Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus uang ganti Kerugian Materil kepada Penggugat sbb :

KERUGIAN MATERIL

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Ganti rugi berupa sewa tanah Penggugat yang dijadikan jalan dan kolam limbah	Rp230.000.000,00

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3667 K/Pdt/2023



	selama 23 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2020 sampai gugatan ini diajukan tanggal 26 Agustus 2022 dengan harga ganti rugi sewa sebesar Rp10.000.000,00/bulan x 23 bulan	
2	Ganti rugi seluruh tanah Penggugat SHM) No.1195 Atas Nama Winda Lidya Rahim Maskun binti Ibrahim Maskun ukuran 15 M x 98,5 M = Luas 1.478M ² dengan harga Rp1.000.000,00 /M ²	Rp1.478.000.000,00
	TOTAL	Rp1.708.000.000,00

Terbilang : Satu miliar tujuh ratus delapan Juta Rupiah.

4. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar dengan tunai dan sekaligus uang ganti rugi In Materil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menyatakan berharga sita jaminan (*conservatoir besslaag*) dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 12 April 2023 kontra memori kasasi tanggal 3 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3667 K/Pdt/2023



salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang pada prinsipnya sama yaitu menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pelaihari dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti bahwa Tergugat melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan (objek sengketa) diatas tanah Penggugat atas permintaan masyarakat Desa Liang Anggang yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Liang Anggang, sehingga dengan tidak ditariknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Liang Anggang dan Pemerintah Desa Liang Anggang sebagai pihak dalam perkara *a quo*, menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana eksepsi Tergugat berdasar dan beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WINDA LIDYA RAHIM MASKUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3667 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WINDA LIDYA RAHIM MASKUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3667 K/Pdt/2023